עין משפט
נר מצוה

א [מיי' פ"ט מהל' שמיטה ה"ב וה"ג]:

מ ב מיי' פכ"ד מהל' סנהדרין הל' ו סמג לאוין רח טוש"ע ח"מ סי' ב:

מא ג מיי' פ"ב מהל' ממרים הל' ב סמג לאוין ריז ועשין קיא:

מב ד מיי' פ"ט מהל' שמטה הל' יז סמג לאוין רעא טוש"ע ח"מ סי' סז סעי' יח:

מג ה מיי' פ"ה מהלכות דעות הל' יג [ופ"ב שם ה"ג]:

◆

תורה אור השלם

1. וְכֹל אֲשֶׁר לֹא יָבוֹא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים כַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים יָחֳרַם כָּל רְכוּשׁוֹ וְהוּא יִבָּדֵל מִקְּהַל הַגּוֹלָה: עזרא י ח

2. אֵלֶּה הַנְּחָלֹת אֲשֶׁר נִחֲלוּ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וִיהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן וְרָאשֵׁי הָאָבוֹת לְמַטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּגוֹרָל בְּשִׁלֹה לִפְנֵי יְיָ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיְכַלּוּ מֵחַלֵּק אֶת הָאָרֶץ: יהושע יט נא

3. עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ: שיר השירים א יב

4. כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ יְיָ וְאֹהֲבָיו כְּצֵאת הַשֶּׁמֶשׁ בִּגְבֻרָתוֹ וַתִּשְׁקֹט הָאָרֶץ אַרְבָּעִים שָׁנָה: שופטים ה לא

◆

הגהות מהר"ב רנשבורג

א] גמ' ר"א אמר מהכא. נ"ב עי' לבוש עיר שושן סי' סז ס"א וס"ו דלר"א הפקר ב"ד היה הפקר מן התורה הוא דקרא דאלה הנחלות בתורה כתיב עכ"ל ול"ע דאין זה פסוק תורה כ"א ביהושע סי' יט פסוק נ"א:

◆

מוסף תוספות

א. או לדרי עלמא תקין. תוס' הרא"ש. ב. ולפי דעת ר"ת ז"ל צריכין אנו לומר שצפה הלל שעתידין חכמי הדורות לתקן שתהא שמיטת כספים נוהגת ועמד ותקן כנגד תקנתם וכו'. רשב"א. ג. (ו)צ"ל דע"כ דאיה"נ דנהגו יובלות בבית שני. תוס' ערכין לב: ד"ה התקין. ד. בימי עזרא, כדכתיב (נחמיה ז) 'כל הקהל כאחד ארבע רבוא אלפים שלש מאות וששים. תוס' ערכין לב: ד"ה התקין. מיהו מכולהו שבטים הוה בהו ולא היתה א"י חסרה לגמרי משבט אחד, וכיון שכן. רשב"א. ה. דאל"ה אין לך בכל הדורות שלא היו מקצת אנשים מישראל הולכים חוצה לארץ, וא"כ יבטל דין היובלים עליהם, א"ו כל שלא היתה הארץ חסרה שבט גמור, כל יושביה עליה קרינא בי'. רשב"א. ו. דפשט איסורן. תוס' הרא"ש. ז. [דהתם] נמי מטעם דלא פשט גרידא לא התיר. תוס' ע"ז לו. ד"ה והתנן. ח. עוד טעמא אחרינא. תוס' הרא"ש. ט. אפי' ב"ד קטן. תוס' הרא"ש. י. גדול יכול להתיר ולא קטן. תוס' הרא"ש. יא. דודאי פרוזבול פשט, ודקשיא לך אפי' גדול היאך יכול לבטל. תוס' ע"ז לו. ד"ה והתנן. יב. אף כי פשטו. תוס' ע"ז לו. ד"ה והתנן. יג. ולא קטן. תוס' הרא"ש. יד. ולפיכך גבי פרוזבול אמר שמואל דאי איישר חיילי מהלל אבטליניה ואע"פ שפשט. תוס' ע"ז לו. ד"ה והתנן.

ותקינו רבנן [א]דתשמט זכר לשביעית ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה עמד והתקין פרוסבול ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד הפקר דאמר ר' יצחק [ב]מנין א)שהפקר ב"ד הפקר שנאמ' [1]וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה א] רבי ב)אליעזר אמר מהכא [2]אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו' וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין העם כל מה שירצו איבעיא להו כי התקין הלל פרוסבול לדריה הוא דתקין או דלמא לדרי עלמא נמי תקין למאי נפקא מינה לבטוליה אי אמרת לדריה הוא דתקין מבטלינן ליה אלא אי אמרת לדרי עלמא נמי תקין ° הא ג)[ג]אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא א"כ גדול הימנו בחכמה ובמנין מאי ת"ש דאמר שמואל לא כתבינן פרוסבול אלא אי בבי דינא דסורא אי בבי דינא דנהרדעא ואי סלקא דעתך לדרי עלמא נמי תקין בשאר בי דינא נמי לכתבו דלמא כי תקין הלל לדרי עלמא [ד]כגון בי דינא דידיה וכרב אמי ורב אסי דאלימי לאפקועי ממונא אבל לכולי עלמא לא ת"ש דאמר שמואל הא פרוסבלא עולבנא דדייני הוא אי איישר חיל אבטליני' אבטליני' והא אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אלא א"כ גדול הימנו בחכמה ובמנין הכי קאמר אם איישר חיל יותר מהלל אבטליניה ורב נחמן אמר אקיימנה אקיימנה הא מיקיים וקאי הכי קאמר אימא ביה מילתא דאע"ג דלא כתוב ככתוב דמי איבעיא להו האי עולבנא לישנא דחוצפא הוא או לישנא דניחותא הוא ת"ש דאמר עולא עלובה ד)כלה שזינתה בקרב חופתה אמר רב מרי ברה דבת שמואל מאי קרא [3]עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו אמר ה)רבא עדיין חביבותא הוא גבן דכתיב נתן ולא כתיב הסריח תנו רבנן ו)הנעלבין [ה]ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר [4]ואוהביו כצאת השמש בגבורתו מאי פרוסבול אמר רב חסדא פרוס בולי ובוטי

בולי

ואמור רבנן דתשמט. בזמן הזה: **זכר לשביעית.** שלא תשתכח תורת שביעית: **ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית.** בזמן הזה כרבי: **ואמור רבנן דתשמט.** ונמצא הלוה גוזל על פיהם: **שב ואל תעשה.** והלוה הזה שב ובטל ואינו עושה המלוה לפרוע את חובו ולא עקר ליה בידים וכי האי גוונא מותר לעקור דבר מן התורה כגון שופר ולולב ודומיהן ביבמות בהאשה רבה (דף צ:) דלאו עקירה בידים היא: **רבא אמר.** לעולם בין לרבנן דפליגי אדרבי ואמרי שביעית להשמטת מלוה בזמן הזה דאורייתא ותקין הלל דלא תשמט בין לרבי דאמר לאו דאורייתא ואמור רבנן דתשמט לא תיקשי ז) דבר דבדבר שבממון אין כאן עקירת דבר מן התורה במקום סייג וגדר דהפקר ב"ד בממון הפקר: **יחרם כל רכושו.** באנשי כנסת הגדולה כתיב: **מה ענין ראשים אצל אבות.** הוה ליה למכתב וראשי המטות: **כל מה שירצו.** מחלק נכסיו על פיו: **לבטוליה.** להושיב ב"ד אי אכשור דרי שלא יהו מונעין מלהלוות לבטל את תקנת הלל שאפילו כתב פרוזבול ישמט: **לא כתבינן פרוסבול.** דלא אלים לאפקועי ממונא: **אלא בי דינא דסורא.** רב: **בי דינא דנהרדעא.** שמואל דכי אמרה שמואל להך מילתא וכי איתשיל הך שאלתא בבי מדרשא הוה בי דינא דרב אמי ורב אסי והיינו דמשני דלמא כי תקין הלל נמי לדרי עלמא לא תקין אלא כגון בי דינא דרב אמי ורב אסי: **עולבנא דדייני הוא.** לקמן מפרש לשון חוצפא שנוטלים ממון שלא כדין בחזקה: **אם איישר חיל.** אם אחזיק כח: **אבטליניה.** אלמא לאו לדרי עלמא תקין דא"כ היכי מצי שמואל למימר אבטליניה: **אימא ביה מילתא.** אושיב בית דין ואתקין דסתם מלוין יהו כמוסרין שטרותיהן לבית דין ואע"ג דלא כתב ניהוי כמו שכתב: **לישנא דניחותא.** לא עשאוהו אלא לנחת הדיינים שלא יטריחו להגבות מלוותיהם לפני שביעית שלא תבא שביעית ותשמיטיה הלכך אי איישר חיל אבטליניה: **עלובה.** חצופה: **שזינתה בקרב חופתה.** בעוד שכינה וישראל בסיני עשו את העגל שהרי לא נסעו מסיני עד לאחר הקמת המשכן בשנה שניה כדכתיב ויהי בשנה השנית בחדש השני וגו' ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני (במדבר י): **מאי קרא.** דיש לדרוש עליהם כלה מזנה בחופתה: **במסבו.** בחופתו: **נרדי נתן ריחו.** בושמי עזב ריחו הטוב כמו ולא נתן סיחון את ישראל וגו' (שם כא): **עדיין חביבותא הוא גבן.** אע"פ שהזכיר קלקוליהן לא הזכיר אלא במראית חיבה דלא כתיב הסריח: **הנעלבים** גרסי'. אותן שנעלבים מיד אחרים: **ואין עולבים.** את אחרים: **עושין.** מצות מאהבת המקום ולא ליטול שכר ולא מיראת פורענות: **פרוז.** תקנה:

בולי

דהוו ידעי דחרוב ביתא כדאמרינן בנזיר בפ' ב"ש (דף לב:) והא דבעי בסמוך לדריה תקין [א] לאו לדריה ממש אלא לדור הסמוך אחר חורבן [ב] אי נמי ההיא בעיא אליבא דרבא דמשני הפקר ב"ד הפקר והא דאמר בסוף ערכין (דף לב:) מנו יובלות לקדש שמיטין דמשמע דיובל לא נהג היינו למאי דס"ד התם מעיקרא דלא חזרו עשרת השבטים שגלו ולא היו בגלות בבל אלא ב' שבטים וכשעלו בבית שני לא היו כל יושביה עליה אבל במסקנא [ג] דאמרי' דירמיהו החזירן ויאשיהו מלך עליהן נמצאו דהיו שם מי"ב שבטים ואע"ג שלא עלו כולם [ד] חשיב כל יושביה [ה] ומיהו קשה דזיל קרי בי רב הוא דבעזרא מני לכל י"ב שבטים:

ותקון רבנן דתשמט זכר לשביעית. והא דלא תקון נמי יובל זכר ליובל משום דאין רוב צבור יכולין לעמוד בה ליאסר בעבודת קרקע שתי שנים רצופות:

אלא אם כן גדול הימנו כו'. וא"ת היכי דמי אי דפשט ברוב ישראל אפי' גדול הימנו אין יכול לבטל כדאמרי' בפרק אין מעמידין (ע"ז לו.) גבי י"ח דבר [ו] שאפי' יבא אליהו ובית דינו אין שומעין לו ואי דלא פשט ברוב ישראל אפי' קטן יכול לבטל כדאמרינן נמי התם גבי שמן דרבי יהודה הנשיא ובית דינו נמנו עליו והתירוהו משום דלא פשט איסורו ברוב ישראל וי"ל [ז] דהא דקאמר התם [ח] וסמכו רבותינו על דברי רבן שמעון בן גמליאל ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק שהיו אומרים אין גוזרין גזירה על הצבור אלא א"כ רוב הצבור יכולים לעמוד בה משמע משום דהוה תרתי [ט] היה להם כח להתיר דלא פשט וגם לא היו יכולים לעמוד בה אבל הכא או פשט ולא היו יכולים לעמוד או היו יכולים לעמוד ולא פשט [י] ואין משמע כן בירושלמי בפ"ק דשבת (ה"ד) דאמר התם ר"י בעי ולא כן תנינן שאין ב"ד יכולין לבטל דברי ב"ד חברו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין ור' יהודה הנשיא ובית דינו מתירין מה שאסר דניאל וחבורתו אלא רבי יוחנן כדעתיה דא"ר יוחנן בשם רבי אלעזר בר צדוק מקובלני שכל גזירה שב"ד גוזרין על הצבור ולא קיבלו רוב צבור עליהן אינה גזירה ובדקו ומצאו בגזירתו של שמן ולא קבלו רוב צבור עליהן אלמא משמע דבהאי טעמא לחודיה סגי ועוד דבריש מגילה (דף ב.) פריך ואי ס"ד אנשי כנסת הגדולה י"ד וט"ו הוא דתקון אתו רבנן ועקרו תקנתא דתקינו אנשי כנסת הגדולה והתנן אין ב"ד כו' והתם מסתמא פשט ויכולין לעמוד וי"ל [יא] דדוקא בי"ח דבר אפי' גדול אין יכול לבטל כדאשכחן בירושלמי מפני שעמדו להם בנפשותיהם כדאיתא התם דתלמידי ב"ש היו הורגין בתלמידי ב"ה ובכל דבר [יב] גדול יכול לבטל [יג] חוץ מי"ח דבר [יד] והיכא דלא פשט כגון שמן אע"ג דעמדו עליהן בנפשותיהן אפי' קטן יכול להתיר והא דקאמר וסמכו רבותינו אהא דאין גוזרים גזירה על הצבור לא מייתי ההוא טעמא אלא משום דלא תימא הואיל והראשונים נמנו עליו לאוסרו למה נמנה הוא עליו להתירו אדרבה היה לו להמנות לאסור דאשכחן בכמה דוכתי דראשונים גזרו ולא קיבלו מנייהו ובתראי גזור וקבלו מנייהו בפ"ק דשבת (דף יד:) ובפ"ק דחולין (דף ו.) להכי קאמר דלא רצה להמנות לאסור משום דחזא דאין רוב צבור יכולין לעמוד בו ומיהו בדבר שלא תקנו שיתפשט האיסור בכל ישראל אלא במקום אחד דוקא כההיא דבפרק כל הבשר (חולין קי.) דרב איקלע לטטלופוש דאמר בקעה מלא וגדר בה גדר ואסר להו כחל וכן כל הנך דפרק תולין (שבת קלט.) דשלחו ליה בני בשכר ואסר להם לפי שאינן בני תורה גדול יכול להתיר ולא קטן:

דאלימי לאפקועי ממונא. ר"ת כתב פרוסבול כי היה אומר דלא בעינן אלא ב"ד חשוב שבדור ואשכחן נמי (לקמן לז.) שהיו מקילין רבנן דבי רב אשי דמסרי מילייהו אהדדי. תנן במסכת שביעית (פ"י מ"ה) פרוסבול המוקדם כשר והמאוחר פסול ומפ' בירושלמי משום דפרוסבול אינו מועיל מה שמלוה אחר כתיבת פרוסבול אלא למה שהלוה קודם זמן הכתוב בפרוסבול ולכך מאוחר פסול דמרויח שלא כדין כל מה שהלוה אחר כתיבת פרוסבול עד זמן הכתוב בו: **דכתיב** נתן ולא כתיב הסריח. אע"ג דאית ליה למכתב לישנא מעליא מ"מ הוה מצי למכתב עזב:

אלא

מסורת הש"ס

א) יבמות פט: שקלים ג., ב) [צ"ל אלעזר], ג) מסכת ע"ז לו. מ"ק ג: מגילה ב. עדיות פ"א מ"ה, ד) שבת פח:, ה) [שם איתא רב], ו) ג"ז שם: יומא כג., ז) צ"ל לא תיקשי מידי. יעב"ץ,

◆

גליון הש"ס

גמ' הא אין ב"ד יכול. עי' יבמות ד' עט ע"ב תד"ה בימי רבי:

◆

מוסף רש"י

הפקר ב"ד הפקר. וכל מידי דממונא לאו עקירה היא (יבמות פט:). **עלובה.** חצופה, דעולבנא לישנא דחצופא היא (שבת פח:). **בקרב חופתה.** כישראל כשעמדו בסיני ועשו העגל (שם). **נתן.** עזב ריחו הטוב לאחרים (שם). **ועדיין חביבותא היא גבן.** אע"פ שהמקרא מספר בגנותנו הראה לנו לשון חבה (שם). **הנעלבין ואינן עולבים.** אחרים באין עליהם בחוצפה ולא הן על אחרים (שם). **עושין מאהבה.** מאהבת המקום, **ושמחין ביסורין.** על עליבה הבאה עליהם (שם).

מכאן שייך לעמוד הבא

בולי. לשון עושר וכו'. (מגילה טו.). **יתומין אין צריכין פרוסבול.** דבלאו הכי לא משמט שביעית לחוב שלהן, דאנן ידייהו דיתמי אנן ורמי עלן להפוכי בזכותייהו, הלכך שטרות שלהן כמסורים לב"ד דמי ותנן המוסר שטרותיו לב"ד אין משמיטין, וזהו גופו של פרוזבול מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין (ב"ק לז.). **דר"ג ובית דינו.** להכי נקט ר"ג דנשיא הוה ובית דינו ב"ד חשוב (שם). **אין כותבין פרוסבול אלא על הקרקע.** ואם יש קרקע כל שהיא ללוה כותבין עליה פרוזבול אף מחוב גדול ושוב לא תשמטנו שביעית, דכי תקון הלל פרוזבול אשעבוד קרקעות תקון, דמלוה המלויה היא (קדושין כו:). **לאשר אשם לו.** ולא כתב לאשר הלוהו, אלא לאשר האשם שלו, ואשם הוא קרן כדאמרינן בהגוזל (ב"ק קי.) למי שהקרן שלו (כתובות יט. וכעי"ז פסחים לא.) לאשר הקרן שלו, ולא לאשר נושה בו (כתובות פב.). **וכי מפני שאנו מדמין.** שאנו אומדים וסבורים ואומדין מאומד לבנו (לעיל יט.). **שטר העומד לגבות כגבוי דמי.** מי שיש לו שטר חוב על חבירו ושיעבד לו בו נכסיו, מוחזק בעל השטר בנכסים יותר מן הלוה (סוטה כה.) כלומר גדול כח השטר וכמו שמוחזק בנכסים (יבמות לח:). **והמוסר שטרותיו לבית דין.** הוא פרוזבול שהתקין הלל שכתוב בו מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה, אין משמטין. דלא קרינן ביה לא יגוש, שהרי אינו תובע כלום (מכות ג:). **מנין לבעל חוב שקונה משכון.** לכל מילי להתחייב באונסין (ב"מ פב.) כל ימי הלואה המשכון קנוי לו ואם נאנס חייב באונסין, שאינו עליו לא כשומר חנם ולא כשומר שכר שפטורין באונסין, אלא כולו ברשותו ובשמירתו עומד (פסחים לא:). **ולך תהיה צדקה.** בהשבת העבוט כתיב, אי אמרת קונה משכון איכא לדקה בהא שכיבה ששכב בשלמתו שהשאיל לו זה דבר הקנוי לו, ואם אינו קונה, לדקה בהשכבה זו מניין, על שלו שכב (שם).